

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3206/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด นครปฐม
จำสืบทำรวจ บัญชา สงล่า

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69

จำเลยเข้าจับกุมผู้เสียหายซึ่งเล่นการพนัน ผู้เสียหายต่อสู้โดยฟันจำเลยที่กกหูขวา การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงถูกผู้เสียหายที่หน้าท้อง ในขณะที่มีภยันตรายเพียงนัดเดียวก็เพียงพอแก่การที่จำเลยจะป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย แต่จำเลยยังยิงหาผู้เสียหายขณะผู้เสียหายกำลังหันหลังจะวิ่งหนีและจำเลยยังเข้าทำร้ายผู้เสียหายขณะล้มลงอีก โดยผู้เสียหายหมดโอกาสทำร้ายจำเลย การกระทำของจำเลยในตอนนี้จะเป็นการกระทำเกินกว่ากรณีแห่งการจำต้องกระทำเพื่อป้องกันตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 33 และริบอาวุธปืนของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 80 ประกอบมาตรา 69 จำคุก 6 ปี คำรับของจำเลยในชั้นสอบสวนและชั้น

พิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 4 ปี ริบอาวุธปืนของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง
จำเลยได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหาย กระสุนปืนถูกร่างกายผู้เสียหายหลายแห่ง แล้ว
วินิจฉัยว่าจากพยานหลักฐานที่โจทก์และจำเลยนำสืบมา ตามพฤติการณ์ก่อนเกิดเหตุ
เชื่อได้ว่าผู้เสียหายเล่นการพนันอยู่ในป้อมพนักงานรถไฟ จำเลยซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน
ตำรวจเข้าทำการจับกุมแต่ผู้เสียหายต่อสู้โดยฟันจำเลยที่บริเวณกกหูขวา ก่อนจำเลย
จึงได้ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่หน้าท้อง 1 นัด และที่โคนขาอีก 1 นัด และเข้าเตะ
ทำร้ายเมื่อผู้เสียหายล้มลงอีก เห็นว่า การที่จำเลยใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายที่หน้าท้อง
ในขณะที่มีภยันตรายเพียงนัดเดียวก็เพียงพอแก่การที่จำเลยจะป้องกันโดยชอบด้วย
กฎหมายแต่จำเลยยังยิงขาผู้เสียหายขณะผู้เสียหายกำลังหันหลังจะวิ่งหนีและจำเลย
ยังเข้าทำร้ายผู้เสียหายขณะล้มลงอีก โดยผู้เสียหายหมดโอกาสทำร้ายจำเลย การกระ
ทำของจำเลยในตอนนี้จึงเป็นการกระทำเกินกว่ากรณีจำต้องการทำเพื่อป้องกันตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 69

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ